

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2329/2541

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
(กองคดีอาญาธนบุรี)

โจทก์

นายกอบชัย ดาวดวงสุข

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 221

คดีต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งหากจำเลยประสงค์จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ก็ชอบที่จำเลย จะปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 ดังนี้เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ของจำเลยแล้ว จำเลยจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาว่า ฎีกาของจำเลย เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ ศาลฎีกา ขอศาลฎีกาได้โปรดรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปหาได้ไหม

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 5 ปี คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ฎีกาของ จำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาของ จำเลย

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ว่า ฎีกาของจำเลยเป็นการฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลฎีกา ขอศาลฎีกาได้โปรดรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา ต่อไป

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "จำเลยรับว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฉะนั้น เมื่อศาล อุทธรณ์พิพากษายืนให้จำคุกจำเลย 5 ปี กรณีต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งหากจำเลย ประสงค์จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าว จำเลยชอบที่จะปฏิบัติตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 221 ให้ยกคำร้อง"

(กมล เพียรพิทักษ์-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>